TEMA 67



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ATENCIÓN SOCIAL PRESTADA A LA CIUDADANÍA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la atención social prestada al ciudadano: sistemas de información.	
1.1.- La información en los Servicios Sociales. 1.2.- Las nuevas tecnologías de la información aplicadas al Trabajo Social en el Ayuntamiento de Madrid. 1.3.- Sistema de Información de Servicios Sociales en la Ley 12/2.022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 1.4.- La información en el Nuevo Sistema Público de Servicios Sociales de la ciudad de Madrid.	
2.- Normativa de protección de datos.	
2.1.- Disposiciones generales de la L.O. 3/2.018: objeto de la Ley y ámbito de aplicación. 2.2.- Principios establecidos en la L.O. 3/2.018. 2.3.- Derechos de las personas. 2.4.- Ejercicios de los derechos. 2.5.- Garantías de los derechos digitales.	
3.- Aplicación de la normativa de protección de datos a los Servicios Sociales.	
3.1.- Protección de datos en los Servicios Sociales: Recomendaciones de la Comunidad de Madrid. 3.2.- Las obligaciones del personal del Ayuntamiento de Madrid en el tratamiento de datos de carácter personal.	
4.- La protección de datos en el Código Deontológico del Trabajo Social.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

0.- INTRODUCCIÓN.

Los Servicios Sociales son una de las piedras angulares para el desarrollo de las personas como miembros de pleno derecho en una sociedad y para el bienestar comunitario. Los avances en el desarrollo y consolidación de este sistema de protección tienen como objetivo garantizar una red de Servicios Sociales eficiente, consolidándose como recursos que protegen, promocionan y empoderan a personas, familias, grupos y comunidades.

Las políticas sociales universales tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. De manera específica, los Servicios Sociales pretenden el respeto a la dignidad de las personas, protegiendo su vulnerabilidad y brindando recursos y apoyos para el desarrollo de su autonomía personal.

En este ámbito, la **protección de datos** y la **confidencialidad**, se convierten en un requisito imprescindible para una intervención que reconoce y respeta la necesidad de privacidad de las personas.

En el ámbito de los Servicios Sociales es fundamental facilitar el correcto **cumplimiento de la normativa sobre intimidad, confidencialidad y protección de datos**. No hay que olvidar que los datos de carácter personal que se manejan en los Servicios Sociales están considerados como especialmente sensibles y gozan de la más alta protección en cuanto a su divulgación y posibilidades de acceso, rectificación y cancelación.

Las personas que trabajamos en el ámbito de los Servicios Sociales estamos continuamente accediendo al espacio privado de las personas para realizar nuestras intervenciones, con el objeto de protegerles y/o prestar apoyos para desarrollar su autonomía. La relación profesional es el marco donde se establece una **relación de confianza**. La persona que vive un problema, que le dificulta el desarrollo de una vida social de calidad, busca ayuda en forma de recursos o intervenciones sociales profesionales, permitiendo para la evaluación de dicho problema al acceso a su vida personal.

A lo largo de todo el proceso de intervención, la persona interesada va aportando información de forma directa o indirecta sobre aspectos íntimos de su persona y de su vida. Por su parte, el profesional, a través de terceros, de valoraciones diversas, de la observación directa de la persona en su entorno, de acceso a otros recursos y profesionales … accederá a una información íntima y privada frecuentemente abundante. Cuando entran en este proceso, los usuarios presuponen que aquello que se va a conocer de su privacidad será utilizado para el beneficio que espera conseguir y por ello se lo confía a los profesionales presuponiendo que toda esa información se restringirá, preservando su intimidad, al ámbito concerniente a la situación que se aborda.

La obligación de protección de datos y de secreto es una consecuencia del **reconocimiento de la autonomía de la persona** y, por tanto, de la **confidencialidad de la información.** La preservación de la intimidad va mucho más allá de no revelar información privada y asume que se debe prescindir de determinados modos en la obtención de información (evitando, por ejemplo, invasiones innecesarias) y asumir determinados límites, preguntando exclusivamente los datos relevantes al proceso.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

1.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ATENCIÓN SOCIAL PRESTADA AL CIUDADANO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

1.1.- LA INFORMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES.

La Prestación Básica de **Información y Orientación** se define como un conjunto de medidas que facilitan al ciudadano, y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales constituyendo a la vez un instrumento dinámico y eficaz para la planificación.

Esta prestación tiene un doble objetivo básico:

- Garantizar el acceso a los recursos básicos.
- Proveer de datos para el mejor funcionamiento del Sistema en sus procesos de planificación, programación y evaluación.

Podemos enumerar como **características de la información en Servicios Sociales**, que:

1.- Es iniciadora al configurarse como "puerta de entrada" para los diferentes recursos del propio sistema y para la orientación y derivación hacia las prestaciones y recursos de otros Sistemas de protección social.

2.- Es necesario un nivel de cualificación técnica para su realización, ya que aparte de la información general sobre derechos y recursos sociales, esta prestación incluye una valoración y eficaz orientación.

3.- Es niveladora. Garantiza el principio de igualdad en el acceso de los individuos y los colectivos a la información y a los servicios y recursos del Sistema.

4.- Estimuladora. Incide en la capacidad de cambio de los ciudadanos, grupos e instituciones.

5.- Fomenta la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos.

6.- Personalizada. Se presta en función de las características del usuario y la situación planteada enmarcándola en el plano justo de la necesidad.

7.- Instrumental. Al servicio de todos los ciudadanos y profesionales, así como de los propios usuarios y sin constituir un fin en sí misma.

8.- Analítica. Proporciona al profesional y a la Administración datos para el análisis de las situaciones de necesidad existentes.

Y da respuesta a un conjunto amplio de **necesidades:**

Se fundamenta en la necesidad general de los ciudadanos de acceso a la información y a los recursos normalizados tanto del Sistema Público de Servicios Sociales, como de otros sistemas de protección social, para resolver sus necesidades.

a) Necesidades del Individuo y/o grupo:

1. Acceso al Sistema de Servicios Sociales.
2. Conocimiento de los recursos del Sistema de Servicios Sociales, así como los procedimientos de acceso a los mismos.
3. Conocimiento de los recursos de otros Sistemas de Protección Social.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

4. Orientación y Asesoramiento respecto de la respuesta o alternativas de solución que puedan darse a la problemática general que presenta el individuo, grupo o comunidad.

b) Necesidades del Sistema de Servicios Sociales:

1. Detectar la realidad social (necesidades y recursos) para garantizar una adecuada planificación y evaluación.
2. Identificar los colectivos de riesgo para facilitar la igualdad de acceso al Sistema y prevenir las necesidades sociales.
3. Coordinar las actuaciones con otros Sistemas.

En la actualidad un sistema de información adecuado, como el que propone el Municipio de Madrid, debe contar con una serie de instrumentos y documentos para mejorar la comunicación con la ciudadanía en relación a sus responsabilidades.

1.2.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La red informática de los Servicios Sociales Municipales comenzó a funcionar en el año 1.990 como parte integrante de la Red Informática Municipal.

En un primer momento la informatización de los datos, con el consiguiente tratamiento y explotación de los mismos se realizó a través del **Programa AS/400**, que era utilizado desde las unidades administrativas.

En el año 2.005 el Ayuntamiento de Madrid firma con SIEMENS un convenio para modernizar y actualizar los sistemas de información de los Centros de Servicios Sociales en los ámbitos de las UTS de Primera Atención y UTS de Zona, con el fin de mejorar y controlar la agenda de citas, las atenciones, demandas y prestaciones.

Ese proceso se inició con la informatización de la Ficha de Primera Atención, continuándose con las UTS de Zona, dentro de un proceso formativo dirigido a todos los profesionales implicados en la atención prestada en los Centros de Servicios Sociales.

La creación de la aplicación informática **SELENE,** junto a un Plan de Formación Continua en otras aplicaciones ofimáticas, ha permitido que los trabajadores sociales dispongan de un moderno sistema de nuevas tecnologías aplicadas a su trabajo cotidiano.

La implantación de esta aplicación ha supuesto que toda la documentación en la que se contiene la información de los ciudadanos atendidos en los Servicios Sociales que, con anterioridad tenía como soporte el papel, haya pasado a estar accesible en formato electrónico.

En la base del sistema de información de los Servicios Sociales encontramos como elemento fundamental la **Ficha de Usuario de Primera Atención** (FUPA), un protocolo específico en el que se recogen los datos básicos de todas las personas atendidas en los Centros de Servicios Sociales a través de las UTS de Primera Atención, así como sus demandas y el tipo de intervenciones realizadas.

La explotación informática de la FUPA permitió:

- Describir las características sociodemográficas básicas de las personas que acuden a los Servicios Sociales Municipales, que nos permitan establecer el perfil de los usuarios.
- Describir y analizar la demanda, a fin de estimar las tendencias evolutivas de las demandas planteadas por los usuarios.
- Analizar las atenciones prestadas desde la UTS de Primera Atención.
- Proporcionar información sobre la procedencia y tipos de urgencias atendidas.
- Mejorar el conocimiento de las diferencias territoriales en el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en el Municipio de Madrid.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

En este diseño se ha realizado un gran esfuerzo para posibilitar la comparabilidad de los datos del SELENE con otros sistemas de información existentes, en concreto con el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), algunas de cuyas clasificaciones e indicadores han sido tomadas como referencia. De esta forma los datos pueden ser notificados de acuerdo con los criterios establecidos a nivel estatal con el SIUSS, a efectos de posibilitar la elaboración de estudios comparados entre los municipios de la Comunidad de Madrid o entre distintas Comunidades Autónomas.

La aplicación SELENE, a partir del año 2.011, va a ser sustituida por una nueva aplicación denominada **CIVIS.** Esta aplicación ha sido desarrollada por el Instituto de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

El camino iniciado en la Atención Social Primaria ha sido continuado en otros ámbitos de los Servicios Sociales: la nueva ordenanza reguladora de la **Ayuda a Domicilio** ha originado el diseño de nuevos documentos relacionados con las valoraciones, altas y bajas en el servicio, modificaciones …, el **Manual de Intervención con Menores** implica la utilización de nuevos documentos que ya están accesibles en la aplicación informática, tales como el Protocolo de Investigación, el documento de Valoración Inicial o el Proyecto de Apoyo Familiar.

Los **Centros de Atención a la Infancia**, el **Servicio de Educación Social** … han implantado igualmente aplicaciones informáticas que permiten el acceso inmediato a los datos de gestión, así como la explotación estadística de los mismos.

1.3.- EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA LEY 12/2.022, DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En el **Título III de la Ley 12/2.022** -Profesionales, Sistemas de Información, Registros e Instrumentos técnicos en el ámbito de los Servicios Sociales, **Capítulo II, Sección 1ª** -Sistema de Información- se plantean novedades importantes en relación a la información dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.

Art. 34.	**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.**

1. El Sistema Público de Servicios Sociales se dotará de un **sistema de información** capaz de integrar todos los **datos generados por la acción y la gestión de las redes de Atención Social Primaria y Especializada**, las **Historias Sociales Únicas** de los usuarios, así como por las **aplicaciones de gestión correspondientes a prestaciones** del Sistema Público.

2. El desarrollo y la implantación del Sistema de Información de Servicios Sociales, atenderán a los siguientes **objetivos**:

a) **Orientar y homogeneizar la acción profesional** en los procesos de atención e intervención social.

b) **Integrar toda la información sobre una persona y su unidad familiar** de la que dispone el Sistema Público de Servicios Sociales.

c) Facilitar la **continuidad y complementariedad del proceso de atención** entre los distintos niveles de intervención de los servicios sociales.

d) **Mejorar la eficacia de los procesos** de intervención social.

e) Facilitar la **coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de protección**, mediante el intercambio de información relativa a los procesos de intervención y protección social de personas y familias.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid arbitrará los instrumentos jurídicos necesarios para que las diferentes Administraciones públicas, así como las entidades privadas que participan en el Sistema Público de Servicios Sociales, puedan acceder al Sistema de Información de Servicios Sociales estableciendo los requisitos necesarios y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre **protección de datos de carácter personal.**

4. El Sistema de Información de Servicios Sociales será **interoperable con otros sistemas de protección** y atención al público de la Comunidad de Madrid.

5. El desarrollo, mantenimiento y actualización de este sistema corresponderá al órgano o entidad con responsabilidad en materia de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

6. La incorporación del Sistema de Información de Servicios Sociales, así como de las herramientas tecnológicas, directrices y mecanismos técnicos establecidos por la Comunidad de Madrid, **será obligatoria para todas las entidades integradas en el Sistema Público de Servicios Sociales, así como para aquellas entidades que reciban fondos públicos para el desarrollo de proyectos**, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Art. 35.	**BASES JURÍDICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

1. El **tratamiento de los datos de carácter personal** por el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid estará habilitado en los términos y condiciones establecidos por la normativa vigente sobre **tratamiento y protección de datos personales y garantía de los derechos digitales**. Dicho tratamiento ha de realizarse en cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, y podrá incluir el tratamiento de categorías especiales de datos personales en los términos establecidos en la normativa vigente.

2. El tratamiento de datos personales necesarios para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia y protección social por el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se realizará con los siguientes **fines**:

a) La **gestión de prestaciones incluidas en el Catálogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios del Sistema Público de Servicios Sociales**.

b) **Actuaciones de las entidades de titularidad pública, de las entidades de la iniciativa social y de las entidades privadas autorizadas en materia de protección de menores, de atención a familias, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, mayores y personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, así como actuaciones dirigidas a proteger intereses de personas con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica**.

3. El **intercambio de datos personales** necesarios para documentar los procesos de atención e intervención social entre el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y los sistemas de información que interactúen con este, a los efectos exclusivos de la tramitación de dichos procesos de intervención social, y en razón de las bases jurídicas establecidas en los apartados anteriores, **obliga en todo caso,** en virtud de esta ley, a:

a) Las **entidades gestoras de los servicios, recursos y prestaciones** que conforman el Sistema Público de Servicios Sociales.

b) Los **órganos, entidades y organismos de titularidad pública competentes en otros sistemas de protección social,** cuyos sistemas de información se vincularán con el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

c) Las **entidades, de titularidad pública o privada, prestadoras de servicios y recursos o que desarrollen programas subvencionados por la Administraciones públicas** competentes en materia de servicios sociales, no integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales, que desarrollen actuaciones complementarias para la ciudadanía y se adhieran al Sistema de Información de Servicios Sociales en virtud de un convenio de interoperabilidad.

4. La información contenida en el Sistema de Información de Servicios Sociales **podrá ser compartida** con otros departamentos de la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas, las entidades locales, la Administración General del Estado y sus entes instrumentales, así como con instituciones del ámbito europeo, de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo los **criterios de normalización, interoperabilidad, seguridad y privacidad exigidos.**

5. Los datos y la información objeto de intercambio entre diferentes Administraciones públicas se concretarán mediante **protocolos normalizados** que se desarrollarán reglamentariamente.

6. Los **datos personales relativos a los usuarios de los servicios sociales** incluidos en el Sistema de Información de Servicios Sociales **se conservarán mientras se mantenga su condición de usuarios** y durante el tiempo necesario para cumplir con los fines para los que fueron recabados, sin perjuicio del ejercicio, por parte de las personas interesadas, de los derechos que les otorga la legislación vigente en materia de protección de datos. En todo caso, para la conservación de estos datos se atenderá a lo previsto en el artículo 45 de la presente Ley, referido a la conservación de la Historia Social Única.

Art. 36.	**ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.**

1. El **acceso a la información** contenida en el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se realizará en los términos y con los requisitos exigidos por la **normativa reguladora de protección de datos de carácter personal** y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

2. Tendrán **acceso a la información contenida en el Sistema de Información de Servicios Sociales** las personas que presten servicio en las entidades previstas en el artículo 35.3 y lo requieran para el **ejercicio de su cometido profesional concreto y predeterminado, de interés público** y en los términos establecidos en el título de colaboración en la prestación de servicios, recursos, prestaciones y programas dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. Se establecerán diferentes **perfiles de acceso limitados** al contenido necesario en relación con las funciones desempeñadas por cada profesional y que cuenten con los requisitos y la autorización que se establezcan por vía reglamentaria.

3. El acceso de profesionales al Sistema de Información de Servicios Sociales estará sujeto a los **deberes de secreto profesional y confidencialidad.**

4. El acceso a la información contenida en el Sistema de Información de Servicios Sociales, así como el tratamiento de datos personales, con fines estadísticos, de investigación o docencia, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos.

1.4.- LA INFORMACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

Dentro del **Plan Estratégico de Servicios Sociales, 2.023-2.027, "Nuevo Sistema Público de Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid"** vamos a encontrar numerosas referencias a la importancia de actualizar todas las actuaciones municipales en el ámbito de las nuevas tecnologías y de los mecanismos de comunicación internos, externos o con la ciudadanía en general.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

Entre los **21 acuerdos para un nuevo Sistema Público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid (31 de mayo de 2.022)** podemos señalar algunos claramente relacionados con el objeto de este tema:

- Acuerdo 2: Articular un nuevo sistema de acogida e información → Potenciar, consolidar y estandarizar un programa de acogida ágil y cercano a la ciudadanía con capacidad para realizar una primera atención de calidad.
- Acuerdo 4: Mejorar en la integración del sistema → Garantizar la integración en cuanto a itinerarios de personas y familias entre ASP y servicios específicos / ASE.
- Acuerdo 6: Optimizar la gestión de la información → Potenciar la gestión eficiente de la información dirigida a los flujos internos, y la generada por el propio sistema para su explotación con la finalidad de mejorar nuestra transparencia hacia el exterior y la consecuente rendición de cuentas a la ciudadanía.
- Acuerdo 7: Establecer mecanismos de coordinación y seguimiento → Promover la adopción de prácticas metodológicas y de funcionamiento que faciliten la coordinación y el seguimiento de casos que transitan por el sistema de Servicios Sociales, dando unidad al mismo y a los itinerarios personales y familiares.
- Acuerdo 8: Desarrollo de métricas y diagnósticos comunes → Armonizar las herramientas diagnósticas y los indicadores utilizados para describir y evaluar los procesos teniendo en cuenta la especificidad de cada prestación / servicios en relación con el objeto de los Servicios Sociales.
- Acuerdo 12: Potenciar la transformación tecnológica de los Servicios Sociales → Ampliar los canales de acceso a Servicios Sociales mediante las nuevas tecnologías (sin excluir a los colectivos menos propensos a su uso) y facilitar la respuesta ágil a las demandas y consultas ciudadanas.

2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

La **protección de las personas físicas** en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el **artículo 18.4 de la Constitución española 18.4 ("La Ley limitará el uso de la Informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos")**. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno.

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la **Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales**, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

Por otra parte, también se recoge en el a**rtículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea** y en el **artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.** Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva.

En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de una sociedad cada vez más globalizada. El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos** y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

Asimismo, se atiende a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado interior, los **retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización**, que ha hecho que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la información. El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su destino y uso.

El Reglamento general de protección de datos **supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos** más allá de una mera actualización de la vigente normativa. Procede a **reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros** en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Así, el Reglamento general de protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su considerando 8, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos tengan la posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.

La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que será aplicable a partir del **25 de mayo de 2018**, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la **elaboración de una nueva ley orgánica**, que es la Ley que desarrollamos en este tema.

Esta ley orgánica consta de **noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales.**

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES DE LA L.O.3/2.018: OBJETO DE LA LEY Y

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Objeto de la Ley.	a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016**, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El **derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales**, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los **derechos digitales de la ciudadanía** conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
Ámbito de aplicación.	Lo dispuesto en los **Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94** de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

2.2.- PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA L.O. 3/2.018.

EXACTITUD DE LOS DATOS.

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 **los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.**

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos:

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado.

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica.

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

cualquier fase de este estarán sujetas al **deber de confidencialidad** al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores s mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

TRATAMIENTO BASADO EN EL CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado **toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen**.

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

CONSENTIMIENTO DE LOS MENORES DE EDAD.

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento **cuando sea mayor de catorce años**.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS POR OBLIGACIÓN LEGAL, INTERÉS PÚBLICO O EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, **cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley,** que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS.

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

finalidad principal sea **identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico**.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

TRATAMIENTO DE DATOS DE NATURALEZA PENAL.

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

2.3.- DERECHOS DE LAS PERSONAS.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN.

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

En estos supuestos, la información básica incluirá también:

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.

b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

2.4.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

Disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, **podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.**

2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas.

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.

Derecho de acceso.

1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Reglamento (UE) 2016/679. [1]

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto.

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Derecho de rectificación.

Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 [2], el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Derecho de supresión.

1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 [3].

[1] **Art. 15.1**. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
a.- Los fines del tratamiento.
b.- Las categorías de datos personales de que se trate.
c.- Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
d.- De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
e.- La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
f.- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
g.- Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen.
h.- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

[2] **Art. 16.** El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

[3] **Art. 17.**
1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a.- Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Derecho a la limitación del tratamiento.

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 [4].

2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Derecho a la portabilidad.

b.- El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;
c.- El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;
d.- Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e.- Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f)los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b)para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;
c)por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;
d)con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o
e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

[4] Art. 18.
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a)el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;
b)el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
c)el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d)el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.
3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 [5].
Derecho de oposición.
El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 [6] y 22 [7]del Reglamento (UE) 2016/679.

2.5.- GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.

[5] **Art. 20.**
1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:
a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

[6] **Art. 21.**
1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.
5. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.
6. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

[7] **Art. 22.**
1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o
c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación.

Derecho a la neutralidad de Internet.

Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

Derecho de acceso universal a Internet.

1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.

2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.

4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.

5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.

6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.

Derecho a la seguridad digital.

Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.

Derecho a la educación digital.

1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.

2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet.

4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

de datos.

Protección de los menores en Internet.

1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.

2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Derecho de rectificación en Internet.

1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.

2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.

Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.

2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.

3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.

Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.

Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.

1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública,

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.

2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Derechos digitales en la negociación colectiva.

Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.

Protección de datos de los menores en Internet.

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.

Derecho al olvido en búsquedas de Internet.

1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.

2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.

2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.

Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.

Derecho al testamento digital.

1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.

Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.

b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.

c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.

El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.

3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.

4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

3.- APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LOS SERVICIOS SOCIALES.

Los Servicios Sociales son una de las piedras angulares para el desarrollo de las personas como miembros de pleno derecho en una sociedad y para el bienestar comunitario. Los avances en el desarrollo y consolidación de este sistema de protección tienen como objetivo garantizar una red de Servicios Sociales eficiente, consolidándose como recursos que protegen, promocionan y empoderan a personas, familias, grupos y comunidades.

Las políticas sociales universales tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. De manera específica, los Servicios Sociales pretenden el respeto a la dignidad de las personas, protegiendo su vulnerabilidad y brindando recursos y apoyos para el desarrollo de su autonomía personal.

En este ámbito, la **protección de datos** y la **confidencialidad**, se convierten en un requisito imprescindible para una intervención que reconoce y respeta la necesidad de privacidad de las personas.

En el ámbito de los Servicios Sociales es fundamental facilitar el correcto **cumplimiento de la normativa sobre intimidad, confidencialidad y protección de datos**. No hay que olvidar que los datos de carácter personal que se manejan en los Servicios Sociales están considerados como especialmente sensibles y gozan de la más alta protección en cuanto a su divulgación y posibilidades de acceso, rectificación y cancelación.

Las personas que trabajamos en el ámbito de los Servicios Sociales estamos continuamente accediendo al espacio privado de las personas para realizar nuestras intervenciones, con el objeto de protegerles y/o prestar apoyos para desarrollar su autonomía. La relación profesional es el marco donde se establece una **relación de confianza**. La persona que vive un problema, que le dificulta el desarrollo de una vida social de calidad, busca ayuda en forma de recursos o intervenciones sociales profesionales, permitiendo para la evaluación de dicho problema al acceso a su vida personal.

A lo largo de todo el proceso de intervención, la persona interesada va aportando información de forma directa o indirecta sobre aspectos íntimos de su persona y de su vida. Por su parte, el profesional, a través de terceros, de valoraciones diversas, de la observación directa de la persona en su entorno, de acceso a otros recursos y profesionales … accederá a una información íntima y privada frecuentemente abundante. Cuando entran en este proceso, los usuarios presuponen que aquello que se va a conocer de su privacidad será utilizado para el beneficio que espera conseguir y por ello se lo confía a los profesionales presuponiendo que toda esa información se restringirá, preservando su intimidad, al ámbito concerniente a la situación que se aborda.

La obligación de protección de datos y de secreto es una consecuencia del **reconocimiento de la autonomía de la persona** y, por tanto, de la **confidencialidad de la información.** La preservación de la intimidad va mucho más allá de no revelar información privada y asume que se debe prescindir de determinados modos en la obtención de información (evitando, por ejemplo, invasiones innecesarias) y asumir determinados límites, preguntando exclusivamente los datos relevantes al proceso.

3.1.- PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES:

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

RECOMENDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La Comunidad de Madrid aprobó la **Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.** En cumplimiento de los fines de esta Ley, la **Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid** (ya desaparecida) aprobó el 1 de marzo de 2.007 el **"Plan de Inspección de Servicios Sociales, 2.007"**, con el objetivo de inspeccionar los ficheros de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En relación al Municipio de Madrid fueron seleccionados los ficheros de datos personales gestionados por el SAVD y por el Centro de Acogida Temporal y Atención a Personas de Origen Subsahariano, atendiendo a la problemática actual relativa a la violencia de género y al movimiento migratorio.

Estas inspecciones permitieron establecer una serie de criterios generales para ser aplicados a todos los organismos prestadores de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y de los Entes Locales de la Comunidad de Madrid que se han recogido en la **Recomendación 1/2008, de 14 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales en los Servicios Sociales de la Administración de la Comunidad de Madrid y en los Servicios Sociales de los Entes Locales de la Comunidad de Madrid.**

3.1.1.- CALIDAD DE LOS DATOS SOCIALES.

Los Servicios Sociales deben determinar cuáles son los datos que se pueden recoger y cuáles no, recabando **solo aquellos datos sociales que sean pertinentes y apropiados a la finalidad que se persigue y, además, realmente necesarios, es decir, no excesivos, debiendo establecer la finalidad de forma explícita y determinada.**

- En aplicación del principio de calidad, los Servicios Sociales deben recabar única y exclusivamente aquellos datos que sean estrictamente necesarios para la gestión del servicio social solicitado. En el caso de que se haya recabado algún dato que no sea adecuado para dicha gestión, debe procederse a la cancelación o borrado de los mismos.[8]
- Los datos personales recabados en los ficheros de Servicios Sociales para la gestión de la correspondiente prestación no pueden utilizarse para una finalidad incompatible con la que motivó su recogida. Aunque es compatible con el uso posterior de estos datos para fines históricos o estadísticos, siempre que se realicen de forma disociada (de manera que no pueda identificarse al titular con el dato personal), por ejemplo, para analizar las necesidades y demandas sociales de Planes Estratégicos o Planes Sectoriales.
- El principio de calidad supone también que el acceso a la información no puede realizarse de manera indiscriminada por todos los empleados de las unidades de los Servicios Sociales correspondientes, el acceso debe estar directamente relacionado con las funciones que desarrolle cada uno de los trabajadores, definiéndose perfiles de acceso a cada uno de ellos según las funciones que tiene encomendadas (por ejemplo, se hace referencia a que los alumnos de prácticas no pueden acceder a datos de carácter personal de los usuarios, facilitándoles la documentación de manera disociada).
- Otra manifestación del principio de calidad es la cancelación de los datos de carácter personal cuando hayan dejado de ser necesarios. La cancelación supone el bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de estos datos durante el plazo de prescripción (transcurrido este plazo se procede a su supresión).

La Recomendación va a hacer una referencia explícita a las **historias sociales en formato papel**, en cuya

[8] El Reglamento pone como ejemplo que en una inspección se constató que se había recabado el dato personal de la homosexualidad de un usuario, por lo que, al entenderse que este dato no era necesario, se instó a la cancelación de dicho dato.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

documentación puede encontrarse la ficha social, el proyecto de intervención social y el informe social a los efectos de cancelación de datos de carácter personal, diferenciándose dos momentos:

- Cuando la historia social está **activa** –por tener utilidad para la prestación social del usuario- debe conservarse durante el tiempo en que se esté prestando la asistencia social y, con posterioridad, un mínimo de tiempo desde que la asistencia finalice y se considere que pueda ser útil para nuevas actuaciones. El plazo que se ha establecido es de cinco años, como mínimo, desde que ha finalizado la prestación social correspondiente.
- Transcurrido este plazo se la considera **pasiva**, debiendo conservarse únicamente a efectos judiciales. En este caso se debe trasladar la documentación de la historia al archivo central correspondiente.

No se considera finalidad incompatible al uso de los datos personales contenidos en los ficheros de los Servicios Sociales el envío de comunicaciones personalizadas para realizar campañas informativas de interés público-social para los sectores de población afectados, ofreciendo información sobre la apertura de nuevas instalaciones o nuevas prestaciones.

3.1.2.- DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS SOCIALES.

Los organismos de Servicios Sociales que recaben datos personales para la gestión de las prestaciones sociales deben informar a los usuarios, cuando se proceda a la recogida de sus datos personales, en los siguientes términos:

- De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la recogida de estos y de los destinatarios de la información.
- Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las distintas preguntas que les sean planteadas.
- De las consecuencias de la obtención de los datos o la negativa a suministrarlos.
- De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- De la identidad y dirección del responsable del fichero.

En los Servicios Sociales, en la mayoría de los casos, la recogida de datos personales se realiza mediante formularios o impresos, a través de entrevista personal o mediante otros instrumentos, como el teléfono, Internet o mensajes SMS.

3.1.3.- CONSENTIMIENTO DEL USUARIO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS SOCIALES.

Con carácter general, el usuario debe autorizar al Centro de Servicios Sociales correspondiente el tratamiento de sus datos personales, pudiendo dicho usuario ejercer el control sobre el uso de dichos datos personales. En este sentido, se apunta como buena práctica, que se podría solicitar este consentimiento de forma escrita.

La prestación del consentimiento se refiere solo y exclusivamente al concreto uso de los datos personales, es decir, a la concreta finalidad para la que sus datos personales están siendo tratados. Si se pretende utilizar dichos datos para una finalidad distinta, debe contarse previamente con el consentimiento del usuario.

3.1.4.- DATOS SOCIALES ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La LOPD considera como datos especialmente protegidos:

- Los datos personales relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Solo se puede llevar a cabo el tratamiento de los mismos con el consentimiento expreso y por escrito del usuario.
- Los datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Solo podrán ser recabados por razones de interés general o cuando así lo disponga la Ley o cuando el usuario consienta expresamente.

En relación a estos datos, cuando se proceda a recabar el consentimiento del usuario, se le advertirá acerca de su derecho a no prestarlo.

En el caso de los Servicios Sociales, atendiendo al principio de universalidad y al principio de igualdad, los supuestos en los que se recaben datos relativos a la ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial y vida sexual tendrán carácter excepcional, y deben venir justificados por el carácter de la propia prestación social (p.ej., el dato referente a la raza puede ser recabado para el otorgamiento de una subvención a una determinada etnia).

Por tanto, los Servicios Sociales solo pueden recabar datos especialmente protegidos en aquellos supuestos en que dichos datos sean estrictamente necesarios para la gestión de los Servicios Sociales.

3.1.5.- EL DEBER DE SECRETO EN LOS DATOS SOCIALES.

El deber de secreto, respecto a los datos personales tratados, es una obligación que corresponde al responsable del fichero, al encargado de tratamiento y a todos aquellos que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal, incluso finalizada la relación laboral que permitió el acceso al fichero. Este deber de secreto debe ser cumplido por todo el personal, con independencia de que se trate de personal funcionarial o laboral, o que su relación laboral sea indefinida o temporal.

En el caso de la Ley 6/1.995, se establece que las Instituciones Colaboradoras Integración Familiar están obligadas a guardar secreto de cuanta información obtengan en relación a los menores o en el Reglamento de la RMI sobre la obligación de confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes.

3.1.6.- CESIÓN DE DATOS PERSONALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.

La comunicación o cesión de datos personales tiene lugar cuando los datos del usuario se comunican a un tercero. Para que se produzca la cesión en el ámbito de los Servicios Sociales deben concurrir dos requisitos:

- El primero, que la cesión se realice para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
- El segundo, el consentimiento previo del interesado.

Existen una serie de supuestos regulados en la LOPD en los cuales la cesión de datos personales tiene lugar sin el consentimiento previo del afectado o interesado. Esta excepción a la regla del consentimiento debe estar autorizada por una Ley.

Otra manifestación de las cesiones de datos amparadas por Ley es que la cesión tenga como destinatarios a los responsables de carácter político, es decir, concejales de los municipios o parlamentarios de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Los concejales pueden acceder a los datos solicitados, sin previo consentimiento de los usuarios, cuando dicho acceso sea necesario para el desarrollo de sus competencias municipales o sus funciones dentro de la Corporación. Es imprescindible que se determine la finalidad a la que se van a destinar los datos solicitados.

Otros supuestos que habilitan la cesión de datos personales de los usuarios de Servicios Sociales son los

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

siguientes:

- Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- Cuando sea necesario comunicar los datos a un tercero, siempre y cuando la finalidad de la cesión venga derivada de las competencias en materia de Servicios Sociales.
- Cuando la comunicación tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo, al Ministerio Fiscal a los Jueces … En esos casos la petición judicial debe ser motivada, concretando los datos personales o documentos a los que se quiere acceder y para qué actuación o investigación se solicitan.
- Se pueden ceder datos relativos a la salud cuando sea necesario para atender una urgencia que requiera acceder a un fichero o realizar estudios epidemiológicos.
- Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
- Se pueden ceder datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para fines policiales siempre que obedezcan a dos finalidades: la prevención de un peligro real para la seguridad pública o la represión de infracciones penales.

3.1.7.- ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.

En ocasiones, los Centros prestadores de Servicios Sociales, contratan o acuerdan mediante convenio con terceros, la prestación de determinados servicios que requieren el tratamiento por parte de aquellos, de datos personales de empleados, usuarios del servicio, residentes, familiares … Es obligación del responsable del fichero garantizar que los contratos firmados a estos efectos recogen las garantías precisas sobre el tratamiento de datos de carácter personal recogidos en sus ficheros.

En el contrato se establecerán las medidas de seguridad a este respecto. Terminada la relación contractual, los datos sociales manejados se devolverán al responsable o se destruirán, según lo acordado.

3.1.8.- DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.

Estos derechos asisten al ciudadano en el tratamiento de sus datos personales y deben ser facilitados por los Servicios Sociales, no obstaculizándose de manera alguna su ejercicio. Los Servicios Sociales deben poner a disposición del usuario algún modelo que permita el ejercicio de estos derechos.

3.2.- LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

El Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de tratamiento de datos de carácter personal, elaboró el **Plan de Protección de Datos 2.005-2.006**, que pretendía dotar a la Corporación de un Sistema de Información de Protección de Datos.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de junio de 2.008 se atribuye esta competencia a la **Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.**

El **Código de Buenas Prácticas Administrativas** del Ayuntamiento de Madrid (4 de diciembre de 2.008) establece en su art. 15, que el órgano competente establecerá las principales funciones y obligaciones que el personal del Ayuntamiento debe observar y cumplir en el acceso a los datos personales incluidos en todos los sistemas de información municipales.

3.2.1.- INSTRUCCIÓN 1/2009.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la **Instrucción 1/2009 por la que se definen las funciones y obligaciones que con carácter general afectan al personal del Ayuntamiento de Madrid respecto al tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los sistemas de información municipales.**

En este documento se han recogido las siguientes **instrucciones:**

1. **Deber de secreto.** Se debe mantener la total confidencialidad de los datos personales tratados o conocidos durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas, incluso con posterioridad al término de la relación laboral.
2. **Comunicación o cesión a terceros.** La información que contenga datos de carácter personal no debe comunicarse a terceros no autorizados. Solo el personal autorizado podrá enviar datos de carácter personal vía correo electrónico a organismos o entidades externas, con las preceptivas medidas de seguridad establecidas.
3. **Incidencias.** Cuando se tenga conocimiento o sospecha de cualquier circunstancia que ponga en peligro la confidencialidad, integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos de carácter personal tratados en recursos y sistemas informáticos, se debe informar de ello al responsable de seguridad competente o a la persona que se designe.
4. **Puesto de trabajo.** No se debe modificar la configuración inicial de los equipos informáticos sin la debida autorización del responsable de seguridad o del administrador de sistemas. Se debe tener habilitada la contraseña de arranque del equipo. Siempre que el puesto de trabajo quede desatendido se deben adoptar las siguientes medidas: bloquear el equipo (pulsando las teclas "Ctrl-Alt-Supr"), habilitar el protector de la pantalla, apagar completamente el equipo al término de la jornada de trabajo …
5. **Acceso.** Únicamente se puede acceder a la información y a los recursos del sistema de información para los que se está autorizado y que resulten imprescindibles para el correcto desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. Los dispositivos físicos que permiten el acceso a los locales y dependencias municipales donde se encuentran los archivos manuales, los servidores informáticos … son personales e intransferibles.
6. **Contraseñas.** Las contraseñas deben mantenerse en secreto. No se pueden compartir ni facilitar a terceras personas, a fin de garantizar su privacidad y asumir las responsabilidades derivadas de su uso. No deben anotarse en lugares visibles o fácilmente accesibles. Las contraseñas elegidas deben ser de estructura compleja y difíciles de deducir. Deben cambiarse periódicamente.
7. **Documentos en soporte no automatizado (papel, cintas de video, etc).** Cuando se proceda a la destrucción de documentos, se deben adoptar medidas que eviten el acceso a su contenido o recuperación posterior (por ejemplo con destructoras de papel). En su traslado se deben adoptar medidas que eviten la sustracción, pérdida o acceso indebido a su contenido. La salida de documentos fuera de los locales debe ser autorizada por el responsable del fichero y, en todo caso, debe estar justificada por motivos de trabajo. Cada persona es responsable de la custodia de la documentación que acumule en su puesto de trabajo.
8. **Soportes informáticos.** Cuando se graben datos de carácter personal en soportes informáticos externos (CDs, DVDs), estos deben etiquetarse indicando su contenido, así como almacenarse de forma segura. El contenido de los soportes que vayan a ser retirados debe borrarse previamente. La salida de soportes fuera de los locales del Ayuntamiento, debe ser autorizada por el responsable del fichero y, en todo caso, estar justificada por motivos de trabajo.
9. **Impresoras/fotocopiadoras.** Se debe evitar la impresión o fotocopia en aquellos casos en los que no exista una necesidad real que lo justifique. Los documentos que se impriman o fotocopien deben retirarse inmediatamente de la bandeja de salida.
10. **Uso de recursos informáticos.** Todos los empleados municipales deben proteger y hacer un buen uso de los activos informáticos de la Corporación, evitando en todo momento incurrir en actividades ilícitas o ilegales que infrinjan los derechos del Ayuntamiento o de terceros.
11. **Uso del mobiliario.** Cuando no se utilice la documentación almacenada en cajoneras, armarios …,

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

estos deben permanecer cerrados, al igual que las puertas de despachos, áreas de trabajo, archivos … siempre que dichas dependencias se encuentren desocupadas o desatendidas.

12. **Incumplimiento de las funciones.** El incumplimiento de las funciones señaladas en esta instrucción puede llevar aparejada la aplicación del correspondiente régimen disciplinario.

3.2.2.- INSTRUCCIÓN 1/2010.

El pasado 8 de abril se aprobó la **Instrucción 1/2010** para establecer las **medidas a adoptar en la destrucción de los soportes que contengan datos de carácter personal.**

En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia del ejercicio de competencias legalmente atribuidas, y al igual que ocurre en otras administraciones públicas y entidades privadas, se obtiene, trata y gestiona de forma continua, una gran cantidad de información con datos de carácter personal sobre distintos soportes.

Estos soportes pueden ser, tanto automatizados (discos CD, discos DVD, memorias USB, discos duros, discos removibles, cartuchos, tarjetas de memoria, etc.), como no automatizados (documentos en papel, microfichas, diapositivas, radiografías, negativos, tarjetas identificativas, etc.).

En ambos casos, la información puede estar albergada en sistemas de información, o formar parte de expedientes administrativos, o utilizarse para facilitar la gestión interna de las actividades de la administración municipal, entre otros usos. A lo largo de su tramitación administrativa, esta información atraviesa por una serie de fases (recogida, tramitación, revisión, archivo, consulta, copiado, reproducción, traslado, etc.), y puede llegar un momento en el que parte de la misma haya perdido su valor, ya sea porque deja de ser necesaria para los fines que motivaron su obtención, porque así lo dispone la legislación aplicable en cada caso, por necesidades de expurgo, o por cualquier otra circunstancia. Llegado este momento, se hace imprescindible la necesidad de deshacerse de los soportes en los que se contiene o presenta la información que albergue datos personales y por tanto deben adoptarse una serie de medidas para la destrucción segura de dichos soportes, dado que así lo establece la legislación vigente.

Atendiendo a estas circunstancias y con el propósito principal de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y muy especialmente su confidencialidad, integridad y disponibilidad, es necesario adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los mismos.

3.2.3.- INSTRUCCIÓN 2/2.010.

A través de la **Instrucción 2/2.010**, el Ayuntamiento de Madrid plantea las medidas relacionadas con la **publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en internet, en sitios web institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos.**

El objetivo de esta Instrucción es hacer compatibles los beneficios que comportan las nuevas tecnologías para la publicación de la información que contenga datos personales, con el mantenimiento de la confidencialidad de dicha información, dado que existen distintos niveles de intromisión en la confidencialidad dependiendo de la modalidad de publicidad.

Le corresponde al responsable público (en nuestro caso, al Ayuntamiento de Madrid) optar por el medio electrónico de publicación, que facilitando la información administrativa al ciudadano y cumpliendo el interés público, suponga la menor intrusión posible en el derecho fundamental a la protección de datos personales.

4.- LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

DEL TRABAJO SOCIAL.

En el nuevo **Código Deontológico del Trabajo Social** (aprobado el 9 de junio de 2.012) se hace referencia en diversos artículos a cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la protección de datos. Destacamos los siguientes artículos:

Artículo 11.- Los/las profesionales del trabajo social actúan desde los principios de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información en su trabajo profesional, tal y como se recogen en el Capítulo IV del presente Código.

Artículo 25.- El/la profesional del trabajo social debe recabar el consentimiento de la persona usuaria para la presencia de terceras personas ajenas al acto de intervención profesional, tales como alumnado en prácticas, profesionales en formación, estudio o investigación, voluntariado, etc-

Artículo 38.- El/la profesional del trabajo social, al informar con regularidad de su actividad a los responsables de la entidad donde preste sus servicios, hágalo dentro de los límites compatibles con la confidencialidad, el secreto profesional y los principios básicos de la profesión, tal y como se desprende de este Código.

Artículo 41.- El/la profesional del trabajo social, en relación con la organización y el trabajo en equipo, tenga en cuenta que la documentación profesional está sujeta a criterios de confidencialidad, por lo que su uso queda limitado por y para el objetivo profesional de que se trate. Solicite las medidas de seguridad necesarias para garantizar dicha confidencialidad.

Artículo 44.- El/la profesional del trabajo social vele para que los informes realizados, a petición de su entidad o cualquier otra organización, permanezcan sujetos al deber y al derecho general de la confidencialidad. En cualquier caso la entidad solicitante quedará obligada a no darles difusión fuera del objetivo concreto para el que fue recabado en los términos que se establecen en el siguiente Capítulo.

Igualmente, el Código dedica uno de sus capítulos –el IV- de forma específica, a la **confidencialidad** y al **secreto profesional.**

Artículo 48.- La confidencialidad constituye una obligación en la actuación del/la trabajador/a social y un derecho de la persona usuaria, y abarca a todas las informaciones que el/la profesional reciba en su intervención social por cualquier medio.

Artículo 49.- Están sujetos/as al secreto profesional:

a. Los/las profesionales del trabajo social cualquiera que sea su titulación, ámbito de actuación y modalidad de su ejercicio profesional.
b. Los/las profesionales que trabajan en equipo con el/la profesional del trabajo social y que, por su intervención y con independencia de su profesión, tengan conocimiento de cualquier información confidencial.
c. El alumnado de trabajo social en prácticas y el voluntariado que ocasionalmente intervengan junto al/la trabajador/a social.

El/la profesional del trabajo social solicitará discreción a los/las colaboradores/as, personal administrativo, estudiantes, voluntarios/as o de cualquier otro tipo, que por razón de su profesión manejen información confidencial, haciéndoles saber la obligación de guardar silencio sobre la misma, sin perjuicio de firmar cláusulas de obligación de secreto conforme a la normativa de protección de datos.

Artículo 50.- El secreto profesional de los/las trabajadores/as sociales se extiende a toda información

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

confidencial cualquiera que sea la manera en la que se haya recabado Se entiende por información confidencial aquella que es de carácter personal y que la persona usuaria no quiere que se revele. En caso de duda sobre la naturaleza de la información, el/la profesional podrá solicitar la confirmación de tal extremo a la persona usuaria, preferentemente por escrito, o pedir asesoramiento a la Comisión Deontológica del órgano competente o de la estructura colegial.

Artículo 51.- El/la profesional del trabajo social informará a la persona usuaria durante las intervenciones sociales significativas de su derecho a la confidencialidad de la información obtenida y de los límites del secreto profesional.

Artículo 52.- El deber de secreto profesional no tiene límite temporal alguno, permaneciendo después de haber cesado la prestación de los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria.

Artículo 53.- El/la trabajador/a social cumplirá los siguientes deberes en relación con la información confidencial:

1. **De calidad**: El/la profesional recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de su intervención social de la forma más exacta posible, siendo respetuoso/a en su obtención y actualización y haciendo un uso responsable de la misma.
2. **De consentimiento**: Cuando la información se obtenga de la persona usuaria, se entenderá concedida su autorización por el mero hecho de su solicitud dentro de la intervención profesional.

   La persona usuaria deberá tener la garantía de la confidencialidad de la información que haya de facilitar para la intervención profesional. Deberá explicarse a la persona usuaria cómo trabaja la organización, indicándole que tiene en todo momento el derecho de aceptar, rechazar o retirar el consentimiento, si en algún momento lo estima oportuno, de acuerdo con la normativa vigente.
3. **De Cesión de información y advertencia de confidencialidad**: El/la profesional del trabajo social, siempre que remita o traslade información indicará por escrito, si fuera necesario, al receptor/a, que ésta es confidencial y que solo puede utilizarse para el fin solicitado, pudiendo existir responsabilidad en caso contrario. En toda circunstancia se atendrá al principio de prudencia en el manejo y cesión de la información. Evitará por ello comentarios y coloquios acerca de información sobre los/las usuarios/as en espacios públicos, abiertos o faltos de intimidad.
4. **De limitación**: El/la profesional del trabajo social debe limitar las informaciones que aporta a sus colegas y a otros/as profesionales tan sólo a los elementos que considere estrictamente indispensables para la consecución del objetivo común, respetando el secreto profesional.
5. **De cumplimiento de la legislación de protección de datos, administrativa o de la entidad en la que trabaje**: El/la profesional del trabajo social cumplirá la normativa en materia de protección de datos, administrativa o de la entidad en la que trabaje, especialmente en relación a los datos sensibles y custodia de expedientes, como garantía del principio de confidencialidad y secreto profesional.
6. **De Finalidad**: La información obtenida se dedicará al fin para el que se recabó salvo consentimiento expreso de la persona usuaria, autorización legal o petición judicial.

   De custodia y acceso responsable: El/la trabajador social, sin perjuicio de las responsabilidades del resto de profesionales con los que trabaja o para quienes trabaja, deberá custodiar los documentos e informaciones de la persona usuaria, así como restringir el acceso permitiendo su uso sólo al personal autorizado con los que desempeña su función como forma de garantizar la confidencialidad.

Artículo 54.- Supuestos de exención de la confidencialidad y del secreto profesional

El/la profesional del trabajo social tendrá como prioridad la vida, seguridad e integridad física, psicológica y social de la persona usuaria, dando la información confidencial indispensable en el círculo más restringido posible de la intervención profesional.

Para que el/la profesional pueda romper el secreto profesional debe darse una situación excepcional

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

de suma gravedad que suponga un riesgo previsible e inminente para la persona usuaria, para el/la trabajador/a social o para terceros.

No obstante, el/la profesional no vulnera el secreto profesional en los siguientes supuestos:

a. Cuando fuera relevado/a del secreto profesional, por escrito, por la persona usuaria, su representante legal o sus herederos.

b. Cuando reciba orden de informar sobre cuestiones confidenciales por mandato legal o por un órgano judicial. Si a pesar de ello tuviese dudas sobre los límites de la información confidencial solicitada podrá pedir asesoramiento a la Comisión Deontológica de la estructura colegial correspondiente y plantearlo tanto de forma previa como en el juicio o expediente, para ser eximido de dicha obligación por la autoridad judicial o administrativa.

c. Cuando sea denunciado por un usuario por la comisión de un delito o falta o la infracción del código deontológico siempre que no existan otras formas eficaces de defenderse. Si comparece como testigo podrá pedir el relevo conforme al punto b).

d. Cuando la persona usuaria o terceras personas puedan resultar afectadas de una forma injusta y grave.

e. Cuando se realice la intervención social en equipo respecto de la información necesaria para ello, independientemente de si son trabajadores/as sociales o no. Si no lo son se advertirá de la obligación de secreto profesional o de guardar silencio.

Artículo 55.- En caso de duda en la aplicación de los principios y supuestos antes indicados para la ruptura del secreto profesional se atenderá jerárquicamente a los siguientes principios:

a. Prioridad de protección de los derechos fundamentales de la persona usuaria o terceros especialmente protegidos por la Ley.

b. Principio de seguridad.

c. Principio de libertad de decisión.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados